

1501821-38.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150700/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18298926 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

3524/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2150700 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501821-38.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501821-38.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2150700/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 18298926 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

3524/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2150700 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

3524/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MACIEL BARBOSA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

MACIEL BARBOSA DA SILVA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia: Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de junho de 2021, por volta das 15h32min, na Rua Doze de Abril, 100, próximo ao "Bar do Bóda", Jardim do Trevo, nesta cidade e comarca, MACIEL BARBOSA DA SILVA, qualificado às fls. 17/18, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, trazia consigo 02 (duas) porções de tetrahydrocannabinol (THC), pesando 3g (três gramas), acondicionadas em invólucros plásticos fechados por pressão; 06 (seis) porções de cocaína, acondicionadas em

microtubos plásticos do tipo “eppendorf”, pesando 3,6g (três gramas e seis decigramas) de massa líquida; e 19 (dezenove) porções de cocaína em forma de crack, pesando 1,4g (um grama e quatro decigramas) de massa líquida, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo “eppendorf”, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 09/10, laudo de constatação provisória de fls. 12/14 e laudo do exame químico-toxicológico de fls. 76/78, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 46/51.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se depreende de fls. 62/65.

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 102/103 propondo ventilação de mérito em momento oportuno e arrolou as mesmas testemunhas que as indicadas na denúncia.

Denúncia recebida em 22 de julho de 2021 (fls. 104/106).

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a procedência do pedido, enquanto a Defesa pleiteia a desclassificação pelo crime do artigo 28 da Lei de drogas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas. Passo ao exame do mérito.

A materialidade vem corroborada pelo auto de apreensão às fls. 13/14 e do laudo de exame toxicológico de fls. 80/82. A autoria, de igual modo, restou incontestada.

Os Policiais Militares, ouvidos em juízo, disseram que estavam seguindo para atender uma ocorrência de uma briga, quando avistaram o acusado próximo do “Bar do Bóda”. Disseram que o réu estava sozinho e trazia uma sacola nas mãos. Ao ver a viatura, se assustou e passou a caminhar em sentido diverso ao da viatura, o que motivou a abordagem. Realizada a revista pessoal, foi encontrado dinheiro e porções de entorpecente. O réu confessou informalmente o crime.

As oitivas dos policiais corroboram os fatos descritos na denúncia, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar da parcialidade dos militares. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal. Daí porque não comporta acolhimento a tese de que os policiais teriam “plantado” a droga a fim de incriminá-lo.

O réu Maciel, em solo policial (fl. 09), confessou o crime. Em juízo, exercendo sua autodefesa, disse que não confessou o crime na delegacia, bem como trazia consigo apenas três porções de cocaína que seriam para uso próprio e que desconhece o restante da droga.

Não comporta acolhimento a versão apresentada pelo réu, que resta isolada diante da robustez da prova oral coligida.

Cumprido ressaltar que as circunstâncias da prisão do réu aliadas à forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, apontam diretamente ao crime de tráfico. Assim, o que se extrai das provas produzidas em contraditório judicial é harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitória.

Há falar que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 cuida de tipo misto alternativo, bastando que o acusado pratique quaisquer dos verbos nucleares para que reste consumado o delito. Portanto, é suficiente a conduta de “trazer consigo” ou “guardar” para que se esteja diante da tipificação legal, como é o caso destes autos, sendo prescindível que sejam presenciados atos de mercancia.

Quanto ao tratamento dado à confissão judicial, esta deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria quando influencie, ainda que parcialmente, o livre convencimento do Magistrado, conforme dispõe súmula 545, do STJ. Lado outro, não se

considera confissão o fato de o réu alegar a posse do entorpecente para uso próprio com o fim de se eximir de sua responsabilidade criminal, como requer a súmula 630 dessa mesma Corte, a ser aplicada neste caso concreto.

Passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigos 59, do CP e 42 da Lei 11.343/06, elevo a pena-base em 1/6 em razão dos péssimos antecedentes do réu, partindo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que se trata de reincidente em crime específico, elevando a pena em mais 1/6, somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Deixo de reconhecer a minorante do §4º, tendo em vista que o réu possui péssimos antecedentes criminais, além de ser reincidente em crime específico, o que indica habitualidade criminosa no tráfico de drogas.

Fixo regime de cumprimento inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do CP em razão da reincidência do réu, além da gravidade em concreto do crime.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO MACIEL BARBOSA DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário.

Os mesmos motivos que justificam o regime fechado impõe a manutenção da custódia cautelar que é agora necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA